Ministerio
de Bienes
Nacionales

Exp.Nº: 176093

DENIEGA SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN DE DON JOSÉ IGNACIO MUÑOZ CABRERA, D.L. Nº2.695/79.

Del Maule., 18 de Noviembre de 2025

RES. EXENTA N°: E-38187

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Ley Nº3.274, de 1980, que establece la Ley Orgánica del Ministerio, y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº386, de 1981; Ley Nº18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, y sus modificaciones; el Decreto Ley Nº2.695, de 1979, y su Reglamento aprobado por el Decreto Nº541, de 1996, y sus modificaciones; la Ley Nº19.880, que aprueba las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución Nº36, de 2024 de la Contraloría General de la República; la delegación de atribuciones efectuadas mediante las Resoluciones Exentas Nº1917, Nº107 y Nº108, todas de 1996, del Ministerio de Bienes Nacionales; Decreto Supremo Nº30, de 21 de abril de 2022, de nombramiento del SEREMI.

CONSIDERANDO:

1.- Que, don JOSÉ IGNACIO MUÑOZ CABRERA, con fecha 28 de marzo de 2023 presentó ante el Ministerio de Bienes Nacionales solicitud para acceder al trámite de regularización de la posesión de la propiedad ubicada en CALLE ARTURO PRAT S/N, comuna de Pelluhue, provincia de Cauquenes, Región del Maule.

2.- Que, los antecedentes del solicitante y del inmueble fueron analizados jurídicamente.

3.- Que, del análisis efectuado a los antecedentes acompañados se ha podido estimar que el solicitante no cumple con los requisitos exigidos en el Decreto Ley N°2.695/79 y sus modificaciones, toda vez que el peticionario refiere haber adquirido la posesión material del inmueble objeto de esta regularización mediante Escritura Pública de cesión de derechos, otorgada ante Notario Público de Cauquenes, don Arturo Castro Salgado, con fecha 09 de febrero de 2006. En dicho instrumento, consta que doña Duvis Normandina, don Silverio Enrique, doña Elvia de las Mercedes, doña Yisel del Carmen, doña Miriam Marlen y doña Jovita del Carmen, todos de apellidos Sanchez Ibarra, vendieron al solicitante los derechos que les correspondían sobre un sitio ubicado en Pelluhue, de dieciséis metros de frente y contrafrente por veinte metros de fondo.

4.- Que, el peticionario señala en tanto en Formulario N°1 como en el N°2 que adquirió el inmueble mediante la compra de derechos a seis de los ocho herederos, indicando además que acompaña las inscripciones de dichas cuotas junto con las correspondientes a los otros dos comuneros fallecidos. Sin embargo, no acredita el fallecimiento de estos, como tampoco aporta antecedentes que permitan verificar la titularidad de los derechos de quienes le vendieron y su facultad para transferirlos. Del mismo modo, no acredita que los comuneros que señala como fallecidos hubiesen autorizado la regularización, ni que carezcan de sucesión o que ésta haya otorgado autorización para regularizar. En consecuencia, podría estarse afectando derechos de terceros al pretender regularizar la totalidad del inmueble.

RESUELVO:

1.- Deniéguese la solicitud de regularización presentada por don JOSÉ IGNACIO MUÑOZ CABRERA, respecto del inmueble ubicado en CALLE ARTURO PRAT S/N, comuna de Pelluhue, provincia de Cauquenes, Región del Maule, en virtud de lo dispuesto en el Decreto Ley N°2.695/79.

2.- Notifíquese al solicitante la presente resolución por carta certificada al domicilio que registra en estos autos administrativos.

3.- Publíquese la presente resolución en el sitio electrónico del Gobierno Transparente del Ministerio de Bienes Nacionales en la sección "actos y resoluciones", en la categoría "actos con efectos sobre terceros", a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7°, de la letra g), de la Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública, teniendo presente el deber de confidencialidad acerca de los datos personales que la presente resolución pudiera contener, en virtud de lo dispuesto en la Ley N°19.628, debiendo ser estos utilizados estrictamente dentro del marco de las funciones del servicio y respetarse las demás exigencias que para su tratamiento establece el ordenamiento jurídico.

Anótese, notifíquese, archívese.



Cesar Eduardo Concha Gatica
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES
NACIONALES REGIÓN DEL MAULE

DISTRIBUCIÓN:
Interesado
Expediente
Of. De Partes
CCG/ARS/MBM/KDE

Documento firmado electrónicamente. Código Validador: c5a5dcdf-6535-4eb1-af1d-3dc20512cf53